



Vysvětlení zadávací dokumentace - č. 12/ZD

NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY:	CV_HV propoj EPR-Kadaň
Zadavatel:	ČEZ Teplárenská, a.s., se sídlem Duhová 1444/2, Michle, 140 00 Praha 4, IČO: 27309941, zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 17910
Evidenční číslo zakázky:	Z2024-029445
Evidenční číslo formuláře:	F2024-029445
TED:	384212-2024

ČEZ Teplárenská, a.s., jako Zadavatel výše uvedené Veřejné zakázky, obdržel dotaz k Zadávací dokumentaci. Žádost o vysvětlení byla Zadavateli doručena dne 28.08.2024, a to prostřednictvím NEN, v souladu s § 211 ZZVZ.

V souladu s § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, a článkem 11 části 1 Zadávací dokumentace, Zadavatel níže uvádí přesné znění dotazu včetně odpovědi, které zveřejní rovněž na Profilu zadavatele.

Pojmy s velkým počátečním písmenem jsou definovány v Zadávací dokumentaci.

	Zadavatel obdržel od Účastníka jednu (1) zprávu s jedním (1) dotazem. Níže Zadavatel uvádí znění dotazu Účastníka pod pořadovým číslem 30.
Pořadové číslo dotazu Účastníka: (citace dotazu) č. 30	„Uchazeč je přesvědčen o tom, že zadavatel v rámci dodatečného vysvětlení postupoval v rozporu s § 99 odst. 2 zákona, s aplikační praxí zákona, ale též v rozporu se zásadou transparentnosti, přiměřenosti a zákazu diskriminace uvedenými v § 6 zákona. V rámci učiněných úkonů zadavatel bezdůvodně omezil hospodářskou soutěž, což je v rozporu s § 36 odst. 1 zákona. Vzhledem k rozsahu a závažnosti pochybení zadavatele se rozhodl uchazeč podat tyto dotazy. Jednání zadavatele se jeví jako účelové a úmyslné narušení hospodářské soutěže, kdy je nade vší pochybnost zřejmé porušení zákona ve smyslu § 99 odst. 2, o kterém zadavatel musel vědět. Zadavatel dne 16. 8. 2024 uveřejnil na profilu zadavatele „dodatek č. 1 k zadávací dokumentaci“ a dne 27.8.2024 uveřejnil na profilu zadavatele dokumenty „dodatek č. 2 k zadávací dokumentaci“, kdy se jedná o jeho poslední aktualizaci – doplnění aktuálních dodatečných dotazů (žádostí o vysvětlení zadávacích podmínek) a úpravu zadávacích podmínek ze strany zadavatele. Zadavatel na základě dodatečných vysvětlení výrazně změnil zadávací podmínky, a to především v části požadovaných kvalifikačních předpokladů, které na několika místech rozvolnil a

	změnil tak, že požadavky jsou jiné a tím mění i okruh potencionálních uchazečů. Současně zadavatel prodloužil lhůtu na podání nabídek dle poslední aktualizace (ze dne 27.8.2024) do 6.9.2024 do 10:00 hod, když původně stanovená lhůta byla na základě předchozích vysvětlení zadávacích podmínek stanovena do 30.8.2024 do 10:00 hod. Při vyhlášení výběrového řízení pak byla nastavena lhůta na podání nabídek ze strany zadavatele do 6.8.2024 do 10:00 hod. (vyhlášeno dne 26.6.2024). Zadavatel tak jednoznačně porušil ustanovení § 99 odst. 2 zákona, když v rámci dodatečného vysvětlení (ze 16. 8. 2024 a rovněž ze dne 27.8.2024) změnil zadávací dokumentaci způsobem, která rozšířila okruh potencionálních účastníků zadávacího řízení, ale nezměnil lhůtu tak, aby činila ode dne uvedené změny nejméně celou svou původní délku. Uchazečům nesplňující protizákonné požadavky na kvalifikační způsobilost, kterou následně zadavatel změnil, tak nebyl dán dostatečný prostor k sestavení nabídky po odstranění těchto protizákonných požadavků ze zadávacích podmínek. Lhůta tak měla být prodloužena ze strany zadavatele v době uveřejnění dotčených úprav (poslední ze dne 27.8.2024) minimálně o celou původní délku. Stejně tak musí zadavatel postupovat v případě, že se nyní rozhodne dotazům vyhovět a lhůtu prodloužit, opět tak musí učinit o minimálně délku původní lhůtu ode dne uveřejnění svého rozhodnutí, aby byl zachován stejný prostor a šance na složení a podání nabídky pro všechny potencionální účastníky, kteří se při uveřejnění zkrácené doby již v tak krátkém čase nepokoušeli nabídku složit. Dotaz uchazeče tedy zní, zda zadavatel začne dodržovat zákon a prodlouží lhůtu na podání nabídek v souladu se zákonem?“
Pořadové číslo odpovědi Zadavatele na dotaz: č. 30	Zadavatel sděluje, že lhůta pro podání Žádosti o účast bude prodloužena do 07.10.2024 10:00 hodin.